

1513071-58.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA

Vistos.

Douglas Oliveira da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 27.05.2021, por volta das 05:30 horas, em ocasião de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1513071-58.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513071-58.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA

Vistos.

Douglas Oliveira da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 27.05.2021, por volta das 05:30 horas, em ocasião de calamidade pública, na Rua Edgard Sales, Cachoeirinha, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 290 porções de cocaína.

A fls. 81/82 foi concedida liberdade provisória ao réu.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, seguindo-se o seu interrogatório.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 16, 21/22 e 131/132.

O réu, desde a fase policial, a fls. 11, e depois novamente em juízo, admitiu o ilícito sem disfarce, informando que assim agiu por conta da pandemia e premido pela necessidade de sustentar seus filhos menores. Declarou-se arrependido.

O PM Márcio reconheceu-o em audiência e afirmou que o local

é um ponto conhecido, tendo-o visualizado e detido. Ele trazia na mão uma pochete, contendo porções de cocaína.

Afasta-se a agravante da calamidade pública, pois não provado que o réu se valeu dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Douglas Oliveira da Silva como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos e confesso. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 3/5 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 02 anos de reclusão e 200 dias multa,

cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal

vigente ao tempo do fato.

Pela pena aplicada e condições pessoais amplamente favoráveis do réu,

o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito